INICIO.
ACTOR. –*. GUSTAVO GUTIERREZ PEREZ*

ACCIÓN. - DESPIDO

TRIBUNAL LABORAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA CON RESIDENCIA
EN TIJUANA
P R E S E N T E.-

C. GUSTAVO GUTIERREZ PEREZ, *con nacionalidad mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír toda clase de notificaciones, el ubicado en* ***BULEVAR DÍAZ ORDAZ #12649 LOCAL 10-B PRIMER NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA PATRIA, FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO*** *de la ciudad de Tijuana, Baja California, y designando como mis apoderados legales a los* ***CC., Lic. Ricardo Peñaloza Cruz, Hans Luna Hernández y Jose Antonio Martínez Figueroa con número de cédula profesional 7593879 , 6223421 y 6860593 respectivamente,*** expedidas por la Dirección General de Profesiones de la secretaria de Educación Pública, *a quienes les confiero las más amplias facultades de representación, para que se apersonen en mi nombre de manera conjunta o separada de manera indistinta a todas y cada una de las etapas del juicio, oponga excepciones dilatorias y perentorias, contra demande, asista a las audiencias de Ley, dé por concluido el juicio mediante arreglo conciliatorio en cualquier estado que se guarde, conteste reconvenciones, oponiendo las excepciones procedentes; ratifique, amplíe o desista parcialmente el escrito de demanda,, y se desista en mi perjuicio de cualquier otra demanda o juicio diverso que en mi nombre exista en cualquier otro juzgado; rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos; tache de falsos los que se presenten; articulen y absuelvan posiciones; presente testigos; repregunte y tache a los testigos de la parte contraria; presente peritos y objete los de la contraria; recuse a los miembros del tribunal con causa o sin ella; reciba todo tipo de notificaciones; ejecute embargos y me represente en las diligencias de embargo; pida el remate de los bienes embargados; celebre convenios, reciba o consigne valores (cheques, vales, pagares, transferencias electronicas de dinero y efectivo) y para que reciba pagos en términos del artículo 100 de la Ley Federal del Trabajo; dé por pagado el laudo y se desista del mismo, interponga todo tipo de recursos procedentes y en su caso promueva el Juicio de Amparo; haga todo tipo de promociones que en su concepto me favorezcan; se desista de cualquier tipo de juicio o recurso, autorizándolo expresamente para que se desistan de la Demanda y de la Acción, así como todas las facultades que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial,* y autorizando para oír y recibir toda clase de notificaciones a las **CC.** ***Adriana Carolina Luna Peñaloza, Alondra Hernandez Jimenez, Alfredo Rivera Valenzuela, Patricia Lopez Ramirez y Cony Angeles Guzman Ramirez,*** *personalidad que solicito les sea reconocida en los términos de los Artículos 692, frac. I, 693 y 696 de la Ley Federal del Trabajo. Ante este H. Tribunal, con el debido respeto, comparezco a exponer:*

Que, con fundamento en lo establecido en los Artículos 123 Constitucional fracción XXII, 48, 50, 84 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, y como lo acredito con el documento de **CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN**, documental que se exhibe en la presente demanda.

Que mediante el presente escrito y con fundamento en, vengo a demandar a:

I.- A **QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO** QUE EXPLOTA EL NOMBRE COMERCIAL DE **"JEIMEX"** ubicada en: BOULEVARD HEROES DE LA INDEPENDENCIA NO. 10351, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22253, misma que puede ser notificada y emplazada a juicio en el mismo domicilio antes mencionado.

II.- A la **MORAL** "***JEIMEX, S.A. DE C.V.***", ubicada en BOULEVARD HEROES DE LA INDEPENDENCIA NO. 10351, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22253, misma que puede ser notificada y emplazada a juicio en el mismo domicilio antes mencionado.

Demandando en virtud del despido injustificado del que fui objeto cuando estaba en cumplimiento de la relación obrero-patronal, sin comunicarme los motivos específicos de su decisión, despido que me otorga pleno derecho de reclamar el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones que me reconoce la Ley Federal de Trabajo:

CAPÍTULO DE PRESTACIONES:

1. El pago de 3 meses de salario diario, siendo esto la cantidad de **$51,859.08 pesos** (Cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 08/100 Moneda Nacional) por concepto de **Indemnización Constitucional** mismos que me corresponde por el despido injustificado del que fui objeto.

2. El pago de la cantidad de **$7,937.99 pesos** (Siete mil novecientos treinta y siete pesos 99/100 Moneda Nacional) por concepto de **Vacaciones Vencidas Correspondientes** del periodo comprendido del **1 de abril del 2025 al 1 de abril del 2026,** cantidad calculada de acuerdo al artículo 179 de la ley federal del trabajo, mismas que no me fueron cubiertas en tiempo y forma correspondientes al período laborado para los aquí demandados.

3. El pago de la cantidad de **$1,984.49 pesos** (Mil novecientos ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) por concepto de **Prima Vacacional Correspondientes** del periodo comprendido del **1 de abril del 2025 al 1 de abril del 2026** mismas que no me fueron cubiertas en tiempo y forma correspondientes al período laborado para los aquí demandados.

4. El pago de la cantidad de **$724.93 pesos** (Setecientos veinticuatro pesos 93/100 Moneda Nacional) por concepto de **Vacaciones Proporcionales Correspondientes** del periodo comprendido del **1 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026**, cantidad calculada de acuerdo al artículo 179 de la ley federal del trabajo, mismas que no me fueron cubiertas en tiempo y forma correspondientes al período laborado para los aquí demandados.

5. El pago de la cantidad de **$181 pesos** (Ciento ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de **Prima Vacacional Proporcional Correspondientes** del periodo comprendido del 1 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026, mismas que no me fueron cubiertas en tiempo y forma correspondientes al período laborado para los aquí demandados.

6. El pago de la cantidad de **$2,174 pesos** (dos mil ciento setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de **Aguinaldo proporcional** correspondiente al período laborado durante el año 2026 a la fecha de mi despido, mismos que no me fueron cubiertos en tiempo y forma.

7. El pago de la cantidad de **$1,764 pesos** (Mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de **Salarios devengados**, mismos que no me fueron cubiertos en tiempo y forma correspondientes al período laborado para los aquí demandados.

8. El pago de la cantidad de **$21,603.00 pesos** (Veintiún mil seiscientos tres pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de **Prima de Antigüedad,** de conformidad con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, por el tiempo que duró la relación laboral con los aquí demandados.

9. La entrega de una **CONSTANCIA DE SERVICIOS** del tiempo laborado para los aquí demandados en términos del artículo 132 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo.

10. La entrega de los comprobantes fiscales del cumplimiento de los pagos efectuados a nombre del suscrito por parte de la moral demandada al **Instituto** del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores**,** correspondientes a los períodos comprendidos del día 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2026, y que obran en poder de la moral demandada.

11. La entrega de los comprobantes **fiscales** del cumplimiento de los pagos efectuados a nombre del suscrito por parte de la moral demandada al Instituto Mexicano del Seguro Social**,** correspondientes a los períodos comprendidos del día 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2026, y que obran en poder de la moral demandada.

12. La entrega de los comprobantes **fiscales** del cumplimiento de los pagos efectuados a nombre del suscrito por parte de la moral demandada al Servicio de Administración Tributaria**,** correspondientes a los períodos comprendidos del día 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2026, y que obran en poder de la moral demandada.

13. El pago de la cantidad de **$7,011.9 pesos (Siete mil once 09/100 Moneda Nacional)** por concepto de **63 horas y 36 minutos** de las llamadas **Horas Extras "Dobles"** (a razón de 2 horas extras por semana) laboradas, del periodo comprendido del 22 de septiembre de 2025 al 30 de abril de 2026.

JORNADA SEMANAL (LUNES A VIERNES)	JORNADA ORDINARIA	JORNADA EXTRA	HORAS EXTRAS
22/09/25 - 26/09/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
29/09/25 - 03/10/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
06/10/25 - 10/10/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
13/10/25 - 17/10/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
20/10/25 - 24/10/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
27/10/25 - 31/10/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
03/11/25 - 07/11/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
10/11/25 - 14/11/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
17/11/25 - 21/11/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
24/11/25 - 28/11/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
01/12/25 - 05/12/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
08/12/25 - 12/12/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
15/12/25 - 19/12/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
22/12/25 - 26/12/25 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
29/12/25 - 02/01/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
05/01/26 - 09/01/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
12/01/26 - 16/01/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
19/01/25 - 23/01/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles

26/01/25 - 30/01/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
02/02/26 - 06/02/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
09/02/26 - 13/02/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
16/02/26 - 20/02/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
23/02/26 - 27/02/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
02/03/26 - 06/03/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
09/03/26 - 13/03/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
16/03/26 - 20/03/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
23/03/26 - 27/03/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
30/03/26 - 03/04/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
06/04/26 - 10/04/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
13/04/26 - 17/04/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
20/04/26 - 24/04/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:00 hrs del dia viernes (48 horas)	A partir de las 15:00 hrs del dia viernes hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	2 horas dobles
27/04/26 - 30/04/26 07:00 hrs - 17:00 hrs	07:00 hrs del dia lunes a las 15:24 hrs del dia jueves (38.4 horas)	A partir de las 15:24 hrs del dia jueves hasta las 17:00 hrs del mismo dia.	1 hora y 36 minutos

14. El pago y cumplimiento de la cantidad que resulte por concepto de cualquier otra prestación, que emane de la relación de trabajo que me unía con los ahora demandados y que se desprenda de la relación que a continuación se detalla y se haga valer a nombre del suscrito este H. Tribunal del Trabajo, sujetándose al principio de la suplencia de la queja deficiente en lo que se actúa y me beneficie.

15. La cantidad que resulte por concepto de **Salarios Caídos** así como los intereses correspondientes contados a partir del día en que fui despedido injustificadamente.

16. El reconocimiento de la Antigüedad por parte de la demandada.

Basándome para ello en los siguientes puntos de hechos y consideraciones legales:

CAPÍTULO DE HECHOS:

1.- Con fecha **1 de abril de 2022**, fui contratado en esta ciudad de Tijuana, Baja California, por la moral aquí demandada **"JEIMEX, S.A. DE C.V.",** ubicada en BOULEVARD HEROES DE LA INDEPENDENCIA NO. 10351, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22253, para prestar mis servicios de manera personal y subordinada, los cuales siempre brinde continua e ininterrumpidamente a favor de estos bajo quienes estuve supeditado a sus órdenes diarias bajo un horario determinado y haberme fijado un salario semanal en contraprestación a mis servicios.

2.- El día 1 de abril del 2022, al momento de formalizarse mi contratación en el domicilio de la demandada, el personal de Recursos Humanos **me condicionó el ingreso al empleo a cambio de firmar diversos documentos en blanco**, entre ellos una hoja de papel tamaño carta que carecía de texto alguno. Al percatarme de esta situación, de manera verbal solicité una explicación al respecto, ante lo cual se me manifestó textualmente que **'era parte del protocolo obligatorio de la empresa para poder darme de alta'.** Por lo tanto, ante mi evidente necesidad económica, la falta de empleo y el temor fundado de perder la oportunidad de sustento, me vi obligado y coaccionado a estampar mi firma en dichos documentos sin contenido.

3.-Manifiesto desde este momento bajo protesta de decir verdad que jamás ha sido mi voluntad renunciar a mi empleo, por lo que impugno de manera anticipada cualquier documento con el que la parte patronal pretenda acreditar una supuesta renuncia voluntaria o finiquito liberatorio.

4.-Manifiesto que para efecto de ser admitido por los aquí demandados fui sujeto a entrevistas a efecto de considerarme apto y viable para el puesto a desempeñar, bajo la cual una vez de ser analizada se me consideró viable para ejercer el puesto y labores asignadas por los aquí demandados, recabando una serie de documentos personales del suscrito que me fueron requeridos por estos para ser dado de alta como su empleado en la fecha antes mencionada ante el IMSS, sin embargo bajo protesta de decir verdad desconozco si estos dieron cabal cumplimiento a las aportaciones frente a las cuales están obligados ante autoridades laborales y de seguridad social en virtud de haberme sido negada dicha información de manera personal.

5.- La relación obrero patronal antes mencionada, inicio mediante la celebración de un contrato individual de trabajo por escrito por tiempo indefinido del cual no se me dio copia alguna a pesar de haberlo requerido en más de una ocasión donde se me asignó el puesto de **SOLDADOR ARMADO,** en dicho puesto, mis funciones comprendía en la fabricación y ensamble de estructuras metálicas. Especialista en procesos de corte industrial, perforación, alineación micrométrica y preparación rigurosa de superficies para soldadura de alta resistencia.

Funciones y Responsabilidades:

A. **Operación de Maquinaria de Corte y Perforación:** Control y manejo seguro de cortadoras de disco, cizallas mecánicas, sistemas de oxicorte y taladros de banco o magnéticos para la perforación precisa de placas estructurales.
B. **Preparación y Sanidad del Material Base:** Ejecución del proceso completo de limpieza mecánica de superficies metálicas mediante el uso de esmeriladoras angulares con discos de desbaste tipo flap (bumpers) y cardas de alambre trenzado, eliminando por completo óxido, aceites, laminillas y contaminantes superficiales.

C. **Alineación, Escuadrado y Calzado de Estructuras:** Presentación y armado de piezas complejas utilizando escuadras de precisión para garantizar ángulos exactos, y lainas de ajuste calibradas como slainers para la nivelación y control de tolerancias dimensionales en juntas de soldadura**.**

D. **Limpieza de Detalle e Inter pases:** Remoción minuciosa de escoria y salpicaduras metálicas tanto al finalizar como entre cordones de soldadura inter-pases, utilizando amoladoras neumáticas de matriz recta (smoll) para limpiar áreas de difícil acceso y prevenir inclusiones o defectos en el depósito de metal.

Todas las actividades antes mencionadas me eran asignadas directamente por mis superiores jerárquicos y las desempeñaba de manera continua y obligatoria durante la jornada laboral contratada.

6.- La jornada de trabajo que se me fijó desde un principio y que vine desempeñando consistió del día **Lunes a Viernes**, en una jornada diurna en la cual se me asignó el horario de las **07:00** horas para culminar a las **17:00** horas laborando así **10 horas** diarias, con un descanso de 30 minutos diario, el cual debía disponer dentro de las instalaciones de la moral demandada quedando siempre a disposición de ellos, teniendo los días sábados y domingos como descanso semanal, corroborando dicha jornada de trabajo con los registros de asistencia diaria que disponen los demandados consistente en sistemas de identificación biométrica con lectores de escaneo visual y biometría facial tanto al ingresar como al retirarme de la fuente de trabajo en los horarios antes precisados, mismo que se encuentra en poder de los aquí demandados.

7.- El salario base diario que venía devengando en contraprestación a los servicios laborales del suscrito era la cantidad de **$441 pesos** (cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional) y el salario diario integrado era de **$576.22 pesos** (quinientos setenta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional) por concepto del pago de comisiones por bono de asistencia, bono puntualidad, y despensa, los cuales me eran cubierto semanalmente por vía via nomina los días viernes por conducto de la plataforma de Banorte al finalizar la jornada de trabajo. Reclamando así la indemnización a **salario diario integrado** de **$576.22 pesos M.N. (Quinientos setenta y seis pesos moneda de los Estados Unidos Mexicanos 22/100**), es decir en términos del artículo 84 **de la Ley federal del Trabajo,** en la cual establece que deberá incluirse además, cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador a cambio de su trabajo, ya sea por disposición expresa de la ley (propinas, alimentos,

habitación, aguinaldo, prima de antigüedad, prima de vacaciones, etcétera), por haberlo convenido las partes (canasta básica, ayuda de renta, ayuda educacional, incentivos de productividad, bonificaciones por servicios especiales, compensación por jornada nocturna, etcétera).

Registro digital: 227416
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Octava Época
Materia(s): Laboral
Fuente: Semanario Judicial de la Federación

SALARIO INTEGRADO, SOLO ES BASE PARA DETERMINAR EL MONTO DE INDEMNIZACIONES.
En los términos del artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se determinará con base al salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones de que habla el diverso artículo 84 de dicha ley; de ahí que quede excluido el salario integrado para el cálculo del monto de las prestaciones que reclama la actora, como son la prima de antigüedad, el aguinaldo, las vacaciones y el fondo de ahorro, por no ser de naturaleza indemnizatoria.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 28/89. Juan Carlos Sánchez Castillo. 22 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Tello Cuevas. Secretario: José Francisco Salazar Trejo.
Amparo directo 515/87. Josefina Rayas Díaz. 18 de agosto de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero.
Séptima Época, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, página 583.

8.- También a saber, que durante la totalidad de la relación de trabajo desarrolle bajo protesta de decir verdad mis actividades con estricta rectitud, conduciendome en todo momento con probidad y honradez, de manera tal que jamás fui objeto de medida de disciplina por parte del demandado, al contrario, tuve el reconocimiento por la manera en que siempre desempeñe mi trabajo tal y como podrá ser evidenciado durante el procedimiento. En los términos y condiciones antes mencionadas fue como me desempeñe a complacencia del aquí demandado, siempre buscando cumplir con los objetivos y políticas de la empresa.

9.- Bajo los términos y condiciones laborales aplicables, el suscrito presté mis servicios bajo la subordinación de la empresa demandada, desempeñándome siempre a entera complacencia de esta. No obstante lo anterior, el día **30 de abril de 2026**, siendo aproximadamente las **14:45 horas**, me encontraba laborando de manera habitual dentro del domicilio de la moral demandada **"JEIMEX, S.A. DE C.V."**, ubicada en **Boulevard Héroes de la Independencia No. 10351, Parque Industrial El Florido, Tijuana, Baja California, C.P. 22253.** En ese momento, el líder de linea de nombre Mariano me indicó que me dirigiera a la oficina porque debían mostrarme unos documentos, sin darme mayor explicación al respecto. Una vez dentro de la oficina, el personal de Recursos Humanos me notificó que me descontarían de mi pago semanal la cantidad de **$2,500.00** pesos por concepto de INFONAVIT. Al cuestionar el motivo de dicho descuento, les argumenté que la retención

correcta debía ser de únicamente **$550.00** pesos, exhibiéndoles una constancia oficial emitida por el INFONAVIT. Ante esto, el personal de Recursos Humanos respondió de manera tajante que **"ASÍ SE HACÍAN LAS COSAS EN LA EMPRESA"**, agregando de forma prepotente: **"YO NO PUEDO HACER NADA PORQUE ESAS SON LAS INDICACIONES DE LA EMPRESA JEIMEX, ASÍ MANEJAMOS LOS DESCUENTOS. COMO VEMOS QUE NO TE PARECE NUESTRO FUNCIONAMIENTO, YA NO ES NECESARIO EL USO DE TUS SERVICIOS. ANTES DE QUE TE VAYAS, TIENES QUE FIRMAR TU RENUNCIA VOLUNTARIA"**. En ese instante, me mostraron un documento que ya contenía redactada una supuesta renuncia con mi nombre impreso, listo para ser firmado. Al percatarme de la situación, me negué rotundamente a firmar. Les manifesté que durante todo el tiempo que presté mis servicios cumplí cabalmente con cada una de mis responsabilidades, funciones y obligaciones laborales, y que jamás existió queja, reporte o acta administrativa en mi contra que justificara el despido. Como respuesta a mi negativa, el personal de la demandada me amenazó manifestando que, **si no firmaba la renuncia voluntaria, utilizarían las hojas en blanco que me obligaron a firmar al inicio de la relación laboral como condición para contratarme** (bajo el argumento de que formaban parte del protocolo de contratación). A pesar de la coacción, sostuve mi postura de no firmar, por lo que finalmente me notificaron que **QUEDABA SEPARADO DE MI PUESTO DE TRABAJO**, dando por terminada la relación laboral de manera injustificada. Lo anterior ocurrió sin que previamente se me hubiera informado de manera formal, clara y precisa causa o motivo alguno que justificara la terminación de la relación laboral, y sin que se me hiciera entrega del correspondiente aviso de rescisión en los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

Por tal motivo, considero que la separación de mi empleo fue injustificada, toda vez que en ningún momento se me comunicó una causa legal para la terminación de la relación laboral, ni se me otorgó previamente un aviso de rescisión en los términos previstos por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo cual acudo ante este H. Tribunal a reclamar en la vía ordinaria la indemnización que conforme a derecho me corresponde.

A efecto de acreditar los hechos vertidos en la presente demanda. se ofrecen las siguientes

PRUEBAS

1.-LA CONFESIONAL POR POSICIONES a cargo de la moral demandada **"*JEIMEX, S.A. DE C.V.*",** ubicada en BOULEVARD HEROES DE LA INDEPENDENCIA NO. 10351, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22253, por conducto de su representante o apoderado legal designado en autos del expediente en que se actúa, con el apercibimiento de tenerlo confeso de todas y cada una de las posiciones que se lleguen a articular al momento del desahogo de esta probanza para el caso de que no comparezca sin causa justificada el día y hora que se señale exprofeso para su desahogo, debiendo notificársele en el domicilio procesal señalado en autos o por conducto

de su apoderado legal, apercibido que en caso de incomparecencia se utilizara en su contra los medios de apremio que establece la ley.

El apercibimiento que solicitamos tiene su apoyo en los artículos 788, 789 y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo. Esta prueba se ofrece para acreditar los todos y cada uno de los hechos de la demanda en especial las condiciones de trabajo y despido del que fue objeto la hoy actora por conducto de la parte demandada; por lo que la presente probanza relacionada con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de demanda y se ofrece para probar los hechos de la parte actora del presente juicio.

2.-LA CONFESIONAL POR POSICIONES.- A cargo de la demandada QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO QUE EXPLOTA EL NOMBRE COMERCIAL DE **" *JEIMEX*",** quien deberá de comparecer de forma personal o por conducto de su apoderado o representante legal designado en autos del expediente en que se actúa, con el apercibimiento de tenerlo confeso de todas y cada una de las posiciones que se lleguen a articular al momento del desahogo de esta probanza para el caso de que no comparezca sin causa justificada el día y hora que se señale exprofeso para su desahogo, debiendo notificársele en el domicilio procesal señalado en autos o por conducto de su apoderado legal, apercibido que en caso de incomparecencia se utilizara en su contra los medios de apremio que establece la ley.

El apercibimiento que solicitamos tiene su apoyo en los artículos 788, 789 y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo. Esta prueba se ofrece para acreditar los todos y cada uno de los hechos de la demanda en especial las condiciones de trabajo y despido del que fue objeto la hoy actora por conducto de la parte demandada; por lo que la presente probanza relacionada con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de demanda y se ofrece para probar los hechos de la parte actora del presente juicio.

3.- INTERROGATORIO LIBRE.- A desahogar durante el desahogo de la prueba confesional como un complemento a la misma y no como una prueba autónoma, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales sustentados por la suprema corte de justicia del la nación, mediante las preguntas abiertas que tendrá relación directa con la Litis fijada dentro del presente procedimiento a fin de llegar a la verdad de los hechos plasmados en el escrito inicial de demanda y que no debera evadir so pena de declararse confesa de las preguntas que evada o de aquellas que pretenda remitirse a su escrito de contestación.

Esta probanza es para demostrar en su totalidad los contenidos de los hechos de la presente demanda.

4.- LA INSPECCIÓN OCULAR, consistente en los **RECIBOS DE PAGO, TALONES DE RAYA y CONTROLES DE NÓMINA** de los empleados de la moral demandada **"JEIMEX, S.A. DE C.V.",** particularmente en lo referente al empleado **GUSTAVO GUTIERREZ PEREZ**, del periodo del **1 DE ABRIL DE 2022 al 30 DE ABRIL DE 2026,** mismos documentos que en forma física o digital tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio la parte patronal según lo señalado en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Solicitando se le requiera para que los presenten en este H. tribunal y sea en este recinto donde se

lleve a cabo dicha inspección, en términos del artículo **828** de la Ley Federal del Trabajo, y en el supuesto de que les sea imposible presentarlas, sea el personal de esta Autoridad quien se dirija al domicilio de la fuente de trabajo ubicada solicitando que se le cite para tal efecto en el domicilio BOULEVARD HEROES DE LA INDEPENDENCIA NO. 10351, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22253,Lo anterior en términos del artículo 784 Fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior con el fin de acreditar el objeto:

1.- Que el hoy actor percibía de la hoy demandada el salario semanal plasmado en el numeral de hechos respectivo de la presente demanda.

2.- Que entre el hoy actor y la demandada existió una relación laboral de carácter obrero patronal.

3. Que el hoy actor desempeño sus labores para los aquí demandados laborando horas extras en término de los plasmado en la presente demanda.

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la demanda, y su contestación, y se ofrece para acreditar entre otras cuestiones jornada laborada por el hoy actor, la existencia del despido injustificado del cual fue objeto este asi como la relación laboral entre el hoy actor y el aqui demandado.

5.- LA INSPECCIÓN OCULAR, consistente en los **RECIBOS DE PAGO, TALONES DE RAYA, CONTROLES DE NÓMINA** de los empleados de la demandada **QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO** QUE EXPLOTA EL NOMBRE COMERCIAL DE **“ JEIMEX”** particularmente en lo referente al empleado **GUSTAVO GUTIERREZ PEREZ,** del periodo del **1 DE ABRIL DE 2022 al 30 DE ABRIL DE 2026**, mismos documentos que en forma física o digital tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio la parte patronal según lo señalado en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Solicitando se le requiera para que los presenten en este H. tribunal y sea en este recinto donde se lleve a cabo dicha inspección, en términos del artículo **828** de la Ley Federal del Trabajo, y en el supuesto de que les sea imposible presentarlas, sea el personal de esta Autoridad quien se dirija al domicilio de la fuente de trabajo ubicada solicitando que se le cite para tal efecto en el domicilio BOULEVARD HEROES DE LA INDEPENDENCIA NO. 10351, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22253

Lo anterior en términos del artículo 784 Fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior con el fin de acreditar el objeto:

1.- Que el hoy actor percibía de la hoy demandada el salario semanal plasmado en el numeral de hechos respectivo de la presente demanda.

2.- Que entre el hoy actor y la demandada existió una relación laboral de carácter obrero patronal.

3. Que el hoy actor desempeño sus labores para los aquí demandados laborando horas extras en término de los plasmado en la presente demanda.

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la demanda, y su contestación, y se ofrece para acreditar entre otras cuestiones jornada laborada por el hoy actor, la existencia del despido injustificado del cual fue objeto este asi como la relación laboral entre el hoy actor y el aqui demandado.

6.- LA INSPECCIÓN OCULAR, consistente en los **CONTROLES DE ASISTENCIA** de los empleados de la moral demandada **"JEIMEX, S.A. DE C.V.",** particularmente en lo referente al empleado **GUSTAVO GUTIERREZ PEREZ**, del periodo del **1 DE ABRIL DE 2022 al 30 DE ABRIL DE 2026,** mismos documentos que en forma física o digital tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio la parte patronal según lo señalado en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Solicitando se le requiera para que los presenten en este H. tribunal y sea en este recinto donde se lleve a cabo dicha inspección, en términos del artículo **828** de la Ley Federal del Trabajo, y en el supuesto de que les sea imposible presentarlas, sea el personal de esta Autoridad quien se dirija al domicilio de la fuente de trabajo ubicada solicitando que se le cite para tal efecto en el domicilio BOULEVARD HEROES DE LA INDEPENDENCIA NO. 10351, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22253. Lugar donde el suscrito actor fue contratado y así mismo, se encuentra el registro de mi expediente laboral y registros de entrada, salida y días laborados. Lo anterior en términos del artículo 784 Fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior con el fin de acreditar el objeto:

1.- Que el hoy actor laboró la jornada plasmada en la presente demanda durante el periodo objeto de la inspección solicitada.

2. Que el hoy actor desempeño sus labores para los aquí demandados laborando horas extras en término de los plasmado en la presente demanda.

3.-Que el hoy actor registró su asistencia diariamente en los horarios plasmados en el presente escrito de demanda durante todo el tiempo que duró la relación de trabajo, tanto al momento de presentarse a trabajar así como la hora de salida, mismo registro que se encuentra en poder de la empresa demandada.

4.-Que el hoy actor le debía sujeción y subordinación a la demandada en término de lo manifestación en el capítulo de hechos de la presente demanda.

5.- Que entre el hoy actor y la demandada existió una relación laboral de carácter obrero patronal.

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la demanda, y su contestación, y se ofrece para acreditar entre otras cuestiones la existencia de la relación obrero patronal entre el hoy actor y demandada, un salario base semanal.

7.- LA INSPECCIÓN OCULAR, consistente en los **CONTROLES DE ASISTENCIA** de los empleados de la demandada **QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO** QUE EXPLOTA EL NOMBRE COMERCIAL DE **" JEIMEX"** particularmente en lo referente al empleado **GUSTAVO GUTIERREZ PEREZ,** del periodo del **1 DE ABRIL DE 2022 al 30 DE ABRIL DE 2026**, mismos documentos que en forma física o digital tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio la parte patronal según lo señalado en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Solicitando se le requiera para que los

presenten en este H. tribunal y sea en este recinto donde se lleve a cabo dicha inspección, en términos del artículo **828** de la Ley Federal del Trabajo, y en el supuesto de que les sea imposible presentarlas, sea el personal de esta Autoridad quien se dirija al domicilio de la fuente de trabajo ubicada solicitando que se le cite para tal efecto en el domicilio BOULEVARD HEROES DE LA INDEPENDENCIA NO. 10351, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22253. Lugar donde el suscrito actor fue contratado y así mismo, se encuentra el registro de mi expediente laboral y registros de entrada, salida y días laborados. Lo anterior en términos del artículo 784 Fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior con el fin de acreditar el objeto:

1.- Que el hoy actor laboró la jornada plasmada en la presente demanda durante el periodo objeto de la inspección solicitada.

2. Que el hoy actor desempeño sus labores para los aquí demandados laborando horas extras en término de los plasmado en la presente demanda.

3.-Que el hoy actor registró su asistencia diariamente en los horarios plasmados en el presente escrito de demanda durante todo el tiempo que duró la relación de trabajo, tanto al momento de presentarse a trabajar así como la hora de salida, mismo registro que se encuentra en poder de la empresa demandada.

4.-Que el hoy actor le debía sujeción y subordinación a la demandada en término de lo manifestación en el capítulo de hechos de la presente demanda.

5.- Que entre el hoy actor y la demandada existió una relación laboral de carácter obrero patronal.

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la demanda, y su contestación, y se ofrece para acreditar entre otras cuestiones la existencia de la relación obrero patronal entre el hoy actor y demandada.

8.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en los **CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO** celebrados entre la moral demandada **"JEIMEX, S.A. DE C.V.",** y el empleado **GUSTAVO GUTIERREZ PEREZ,** documento que obra en poder de la parte demandada, por lo que se solicita a este H. Tribunal Laboral requiera a la parte demandada para que lo exhiba en original durante el desahogo de la presente prueba.

La presente probanza se ofrece con la finalidad de acreditar la existencia de la relación obrero-patronal entre la suscrita y la parte demandada, así como las condiciones laborales pactadas entre las partes, particularmente:

1.- La existencia de la relación obrero-patronal entre la suscrita y la parte demandada.

2.- La fecha de ingreso de la suscrita a laborar para la parte demandada.

3.- El puesto o categoría para el cual fue contratada la suscrita.

4.- El salario pactado por la prestación de los servicios personales y subordinados de la suscrita.

5.- La jornada y horario de trabajo pactados entre las partes.

6.- Los días de trabajo y días de descanso pactados.

7.- Las demás condiciones y términos bajo los cuales se desarrolló la relación laboral entre la suscrita y la parte demandada.

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la demanda, y su contestación, y se ofrece para acreditar entre otras cuestiones la existencia de la relación obrero patronal. Asimismo, se solicita a este H. Tribunal Laboral que requiera a la parte demandada para que exhiba el documento referido, apercibida de que, en caso de no hacerlo sin causa justificada, se produzcan las consecuencias legales correspondientes respecto de los hechos que con dicho documento se pretenden acreditar.

9.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo aquello que producto de la tramitación del presente juicio y que beneficio a los intereses de mi representado probar aquellos hechos que no son susceptibles de demostrarse de manera directa, puesto que al acontecer los hechos en un tiempo y espacio determinados, una vez consumados. Este medio de prueba se ofrece adminiculado con las demás pruebas del presente capítulo para demostrar la totalidad del contenido de los hechos del presente escrito de demanda, siendo la única verdad que se acreditara durante el cauce probatorio.

10.- INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado en el presente juicio, y que beneficie a los intereses de mi representado. Este medio de prueba se ofrece adminiculado con las demás pruebas del presente capítulo para demostrar la totalidad del contenido de los hechos del presente escrito de demanda, siendo la única verdad que se acreditará durante el cauce probatorio.

CAPÍTULO DE DERECHO:

En cuanto al fondo del presente negocio, son aplicables los Artículos 123 Constitucional Frac. XXII, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 37, 47 frac. XV últimos párrafos, 48, 50, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 89, 162, 346 y demás relativos y en cuanto al procedimiento del 685 al 891 de la Ley Federal del Trabajo.